



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Ref.: Expediente N° S01:0093783/2015 (Conc.1230) MA

DICTAMEN N° 1392

BUENOS AIRES, 7 NOV 2016

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0093783/2015 caratulado "WPP KANTAR PARTICIPAÇÕES LTDA Y CARLOS AUGUSTO SAADE MONTENEGRO, LUIZ PAULO SAADE MONTENEGRO, SOLANGE MARIA SAADE MONTENEGRO y DENISE MARIA SAADE MONTENEGRO S/ NOTIFICACION ART. 8° DE LA LEY 25.156 (CONC. 1230)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. El día 4 de mayo de 2015, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica celebrada el día 16 de diciembre de 2014, que consiste en la adquisición por parte de la firma WPP KANTAR PARTICIPAÇÕES LTDA. del cien por ciento (100%) de las cuotas sociales de IBOPE PARTICIPAÇÕES LTDA. a los Sres. Carlos Augusto SAADE MONTENEGRO y Luiz Paulo SAADE MONTENEGRO y a las Sras. Solange María SAADE MONTENEGRO y Denise María SAADE MONTENEGRO.
2. En este sentido y tal como se ha dicho previamente, la operación se llevó a cabo en virtud de la suscripción de un contrato de compraventa de cuotas sociales firmado entre WPP KANTAR PARTICIPAÇÕES LTDA. e IBOPE PARTICIPAÇÕES LTDA. el día 16 de diciembre de 2014, y cuya fecha de cierre se condicionaba a la obtención previa e incondicional de la autorización de la SUPERINTENDENCIA GERAL DO CADE (en adelante "CADE") de Brasil. Dicha autorización finalmente fue otorgada



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERGARA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

por las Autoridades Brasileñas de Defensa de la Competencia el día 27 de abril de 2015, según surge del Dictamen N° 5/2015/CGAA2/SGA1/SG emitido por dicha entidad, agregado a fs. 491.

3. Como consecuencia de la operación, WPP KANTAR PARTICIPAÇÕES LTDA adquirió el control del 100% del capital y derechos de voto de IBOPE PARTICIPAÇÕES LTDA., lo cual le otorga el control indirecto sobre IBOPE LATINOAMÉRICA S.A., empresa a través de la que obtiene el control exclusivo de las firmas argentinas IBOPE ARGENTINA S.A. y MONITOR DE MEDIOS PUBLICITARIOS S.A. Cabe asimismo destacar, que previo a la operación el Grupo WPP ya poseía el control compartido (41,77%) de IBOPE LATINOAMÉRICA S.A.
4. De acuerdo a lo indicado previamente, la notificación se efectúa el quinto día posterior al cierre referido.

1.2. La Actividad de las Partes

1.2.1. La Empresa Compradora

5. WPP KANTAR PARTICIPAÇÕES LTDA. es una sociedad holding del GRUPO WPP, inscripta ante el Registro Público de Comercio de San Pablo. Cabe destacar que la misma carece de actividad operativa y que es controlada directamente por la firma BATES LATIN AMERICA HOLDINGS LTDA (99%). El GRUPO WPP tiene su administración en Reino Unido y opera en diversos segmentos dentro del mercado de comunicación y publicidad, proveyendo servicios de propaganda, publicidad, marketing, comunicaciones, promociones e investigación de mercado en particular, en los mercados de estudios de consumidores e investigación de medios.
6. Asimismo, se destaca que en la República Argentina el GRUPO WPP realiza dichas actividades a través de las firmas TNS GALLUP ARGENTINA S.A. y KANTAR WORLD PANEL ARGENTINA S.A.
7. TNS GALLUP ARGENTINA S.A es una firma que cuenta con experiencia en estudios de investigación de mercado en relación a los hábitos de los consumidores (los denominados segmentos ad hoc y paneles). Dichos servicios constituyen una



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dr. MARIA VICTORIA DIAZ VERON
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

- herramienta adicional para que las empresas desarrollen y planifiquen estrategias de marketing, brindando asistencia a las mismas para la comprensión y monitoreo del posicionamiento de sus productos y marcas en el mercado además de contribuir al desarrollo de la comunicación con los consumidores.
8. KANTAR WORLDPANEL ARGENTINA S.A. es una empresa que opera en el mercado de investigación de mercado en el segmento paneles. Cabe destacar que si bien el segmento paneles es una herramienta de marketing, ese tipo de investigación adopta una metodología particular de análisis y recopilación de datos, con el propósito de reunir información sobre precios, volúmenes de ventas, montos de ventas y existencias, entre otras variables susceptibles de medición en los puntos de venta.
 9. Ambas empresas, TNS GALLUP ARGENTINA S.A y KANTAR WORLDPANEL ARGENTINA S.A. son controladas por la firma RUSSEL SQUARE HOLDING B.V., una sociedad con sede en Rotterdam, Holanda, que opera como subsidiaria del GRUPO WPP.
 10. Cabe destacar que si bien el GRUPO WPP dispone de otras empresas que desarrollan actividades en la República Argentina, las mismas no ofrecen productos involucrados que deban ser tenidos bajo consideración a los fines de la presente operación de concentración. A modo de mención, entre ellas se encuentran:
 - (i) DAVID ARGENTINA S.A.: La sociedad se dedica a servicios de publicidad. Esta sociedad se encuentra controlada por DAVID BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA. (99,5%).
 - (ii) MAXUS ARGENTINA S.A.: La sociedad se dedica a servicios de publicidad y planificación de medios. Esta sociedad se encuentra controlada POR RUSSEL SQUARE HOLDING B.V. (90%).
 - (iii) HILL+KNOWLTON STRATEGIES DE ARGENTINA S.A.: La sociedad se dedica a servicios de asesoramiento en relaciones públicas e institucionales. Esta sociedad se encuentra controlada por CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V. (75,75%).



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- (iv) MEDIACOM ARGENTINA S.A.: La sociedad se dedica a planificación de medios. Esta sociedad se encuentra controlada por BERKELEY SQUARE HOLDING B.V. (90%).
- (v) MINDSHARE ARGENTINA S.A.: La sociedad se dedica a estrategia y planificación de cualquier medio en el cual se pudiera realizara publicidad y a realizar investigaciones relacionadas con el negocio publicitario. Esta sociedad se encuentra controlada POR BERKELEY SQUARE HOLDING B.V. (90%).
- (vi) OGILVY & MATHER ARGENTINA S.A.: La sociedad se dedica a servicios de publicidad. Esta sociedad se encuentra controlada por Berkeley Square Holding B.V. (90%).
- (vii) GREY ARGENTINA S.A.: La sociedad se dedica a servicios de publicidad, promoción, relaciones públicas y actividades afines al área de comunicaciones. Esta sociedad se encuentra controlada por RUSSELL SQUARE HOLDING B.V. (90%).
- (viii) 141 BONTA S.A.: La sociedad se dedica a servicios de publicidad. Esta sociedad se encuentra controlada por BERKELEY SQUARE HOLDING B.V. (70%).
- (ix) SMA S.A.: La sociedad se dedica a servicios de consultoría en marketing estratégico y servicios de publicidad. Esta sociedad se encuentra controlada por RUSSELL SQUARE HOLDING B.V. (51%).
- (x) THE MEDIA EDGE S.A.: La sociedad se dedica a la explotación y gestión comercial de todo lo relacionado con la compra de medios y espacios publicitarios. Esta sociedad se encuentra controlada por YOUNG & RUBICAM S.A. (97%).
- (xi) YOUNG & RUBICAM S.A.: La sociedad se dedica a servicios de publicidad. Esta sociedad se encuentra controlada por Y&R INVERSIONES PUBLICITARIAS S.A. (51%).



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dr. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- (xii) Y&R INVERSIONES PUBLICITARIAS S.A.: La sociedad se dedica a servicios de publicidad.
- (xiii) WUNDERMAN CATO JOHNSON S.A.: La sociedad se dedica a servicios de marketing directo, propaganda pública o privada y acciones promocionales. Esta sociedad se encuentra controlada por Y&R INVERSIONES PUBLICITARIAS S.A. (51%).
- (xiv) BURSON MARSTELLER S.A.: La sociedad se dedica a servicios de relaciones públicas. Esta sociedad se encuentra controlada por Y&R Inversiones Publicitarias S.A. (51%).
- (xv) AHDL S.A.: La sociedad se dedica a servicios de relaciones públicas. Esta sociedad se encuentra controlada por Y&R INVERSIONES PUBLICITARIAS S.A. (51%).
- (xvi) THE FUTURES COMPANY ARGENTINA S.A.: La sociedad se dedica a servicios de investigaciones de mercado (social). Esta sociedad se encuentra controlada por RUSSELL SQUARE HOLDING B.V. (90%).
- (xvii) J. WALTER THOMPSON ARGENTINA S.A.: La sociedad se dedica a publicidad, relaciones públicas, investigaciones de mercado, y actividades afines al área de comunicaciones. Esta sociedad se encuentra controlada por BERKELEY SQUARE HOLDING B.V. (90%).
- (xviii) J.W.T S.A.: La sociedad se dedica a actuar como agencia de publicidad. Esta sociedad se encuentra controlada por J. Walter Thompson Argentina S.A. (90%).
- (xix) BRANDIGITAL S.A.: La sociedad se dedica a hacer marketing digital. Esta sociedad es controlada por RUSSELL SQUARE HOLDING B.V. (70%).

I.2.2. Los Vendedores

11. Los vendedores revisten calidad de persona física, con una participación del 25% cada uno de los socios, siendo éstos:



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VER.
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- i. Carlos Augusto SAADE MONTENEGRO: C.N.P./M.F (*) 316.943.147-15, con domicilio real en Río de Janeiro, Brasil.
- ii. Luiz Paulo SAADE MONTENEGRO: C.N.P./M.F (*) 630.578.917-72 con domicilio real en Río de Janeiro, Brasil.
- iii. Solange Maria SAADE MONTENEGRO: C.N.P./M.F (*) 662.986.797-15 con domicilio real en Río de Janeiro, Brasil.
- iv. Denise María SAADE MONTENEGRO: C.N.P./M.F (*) 223.946.803-34 con domicilio real en Fortaleza, Ceará, Brasil.

I.2.3. La Empresa Objeto

12. IBOPE PARTICIPAÇÕES LTDA. es una sociedad brasilera perteneciente al Grupo IBOPE, constituida ante el Registro Público de Comercio de Río de Janeiro que realiza actividades en el segmento de la investigación de mercado, mayormente en el segmento de investigación de consumidores y de medios.
13. El Grupo IBOPE opera en Brasil a través de las firmas IBOPE PESQUISA DE MÍDIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., IMI.COM S.A. e IBOPE LATINOAMERICANA S.A. Cabe destacar que IBOPE PARTICIPAÇÕES LTDA. sólo tiene presencia indirecta en la República Argentina a través de la firma IBOPE LATINOAMÉRICA S.A., sociedad constituida en la República Oriental del Uruguay y controlante de las empresas IBOPE ARGENTINA S.A y MONITOR DE MEDIOS PUBLICITARIOS S.A.
14. IBOPE LATINOAMÉRICA S.A. es controlada en conjunto por I.G.M. S.A. (58,23%), una sociedad radicada en Brasil y perteneciente al Grupo IBOPE, y la firma CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V. (41,77%), una sociedad constituida en Holanda que opera como subsidiaria del Grupo WPP.
15. IBOPE ARGENTINA S.A. es una sociedad constituida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Registro Público de Comercio de LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (en adelante "IGJ"), y se dedica a prestar servicios de medición de audiencia en medios de comunicación. La misma es controlada por la firma IBOPE LATINOAMÉRICA S.A. (99%).



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ura. MARIA VICTORIA DIAZ VER.
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

16. MONITOR DE MEDIOS PUBLICITARIOS S.A. es una sociedad constituida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Registro Público de Comercio de la IGJ, y se dedica a prestar servicios de investigación/auditoría de publicidad en medios publicitarios. Es controlada por IBOPE LATINOAMERICANA S.A. (95%) e IBOPE PESQUISA LTDA. lo hace en un (5%).

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

17. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
18. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
19. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

20. El día 4 de mayo de 2015, las partes notificaron la operación conforme a lo establecido en el Artículo 8° de la Ley de Defensa de la Competencia.
21. Analizada la información suministrada en la notificación, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en la Resolución N° 40/2001 de la SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR, por lo que con fecha 22 de julio de 2016 consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior a la



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VER
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

presentación efectuada el día 20 de julio de 2016 y que, hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado, quedaría suspendido dicho plazo. Dicha providencia se notificó con fecha 25 de julio de 2016.

22. Con fecha 21 de septiembre de 2016 y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, se solicitó al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES a fin de que se expida con relación a la operación en análisis.
23. Este organismo no contestó la intervención realizada por lo que, conforme el Artículo 16 de la Ley N° 25.156 y su Decreto Reglamentario, se considera en este acto que la ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES no objeta la concentración económica en el sector involucrado.
24. Con fecha 14 de noviembre de 2016, las partes notificantes cumplimentaron lo requerido por esta Comisión Nacional, teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al último enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza De La Operación

25. Como se dijo, la operación notificada consiste en la adquisición por parte de la firma WPP KANTAR PARTICIPACIONES LTDA. del 100% de las cuotas sociales de IBOPE PARTICIPACIONES LTDA, adquiriendo el control exclusivo a través de IBOPE LATINOAMERICANA S.A. de dos sociedades argentinas: IBOPE ARGENTINA S.A. (99%) y MONITOR DE MEDIOS PUBLICITARIOS S.A. (95%).
26. Cabe destacar, además, que la operación bajo análisis implica un reforzamiento de una relación ya existente en la República Argentina, y no la aparición de una relación nueva. Esto se debe a que, con anterioridad a esta operación el Grupo WPP poseía el control compartido (41,77%) de IBOPE LATINOAMÉRICA S.A.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VER.
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

IV.2. Análisis de las actividades económicas de las partes

27. Aún cuando la operación bajo análisis se trata de un de control conjunto a exclusivo, pueden analizarse las actividades de investigación de mercado realizadas por ambos grupos involucrados.

28. Cabe destacar que el mercado de investigaciones de mercado se divide en tres segmentos:

- (i) La investigación ad hoc: refiere a una investigación a medida destinada a responder cuestiones específicas planteadas por el cliente. Está dirigida a obtener información particular, en función de las necesidades de investigación de la empresa que contrata el servicio.
- (ii) La investigación de mercado por paneles: analiza los patrones de consumo en función de los productos adquiridos, el precio de los productos, el canal de distribución de los productos, si los consumidores son ávidos de probar nuevos productos, marcas, y otras variables. La investigación por panel se realiza con plataformas que monitorean continuamente el consumo, provee información cuantitativa, y determina tendencias.
- (iii) La investigación de mercado realizada en el segmento medios: permite analizar el comportamiento de los consumidores respecto de las distintos medios masivos de comunicación, el desempeño de los programas de radio y televisión, el material publicitario, y también el monto que se gasta en publicidad.

29. Desde la óptica de la demanda, los productos ofrecidos son diferentes y se ofrecen a clientes distintos. En el caso de las investigaciones *ad hoc*, las *mismas* se realizan para un cliente determinado responsable de encomendar el estudio, con resultados confidenciales. En el caso de investigaciones por *panel*, los estudios e investigaciones se realizan para un grupo de clientes que satisfacen distintas condiciones, y no un cliente puntual. Se concluye así que desde la óptica de la demanda no se trata de productos sustitutos.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ Ver.
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

30. Desde la óptica de la oferta, las compañías que operan en el segmento *ad hoc* no pueden considerarse competidores potenciales inmediatos en el segmento de investigación por *panel*, dado que este último requiere una estructura de capital mayor, una tecnología especial y suficientes recursos humanos para prestar los servicios. Por lo tanto, no se encuentran elementos para afirmar que estos dos productos ofrecidos presenten sustitución por el lado de la oferta.
31. Por último, cabe destacar que el segmento de *medios* es muy diferente a los segmentos *ad hoc* y por paneles, ya que se refiere exclusivamente a medios de comunicación. Este tipo de investigación de mercado busca medir los hábitos vinculados a los medios en una muestra de hogares utilizando los datos obtenidos en medición de audiencia por lo que utiliza una metodología y una tecnología muy distinta a los demás y no constituyen una alternativa para los demandantes de los otros dos tipos de investigación.
32. En el cuadro a continuación se presentan las actividades de las empresas involucradas en función al segmento al que pertenecen. Del mismo se desprende que no se advierte la existencia de relaciones horizontales entre las mismas, dado que cada una de ellas opera en segmentos diferentes.

Cuadro 1. Actividades económicas de las partes

Segmento	GRUPO WPP		GRUPO IBOPE	
	TNS GALLUP ARGENTINA S.A.	Kantar WorldPanel	IBOPE ARGENTINA S.A.	Monitor de Medios Publicitarios S.A.
<i>Ad hoc</i>	Si	No	No	No
<i>Panel</i>	Si	Si	No	No
<i>Medios</i>	No	No	Si	Si

Fuente: Información provista por las partes

33. Como se dijo, el GRUPO WPP actúa en la República Argentina a través de la firma TNS GALLUP ARGENTINA S.A. en el segmento *ad hoc* y *panel*, y a través de



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

KANTAR WORLDPANEL en el segmento *panel*. Mediante el Cuadro 1 es posible observar que las actividades del grupo comprador no se superponen con las actividades desarrolladas por las firmas pertenecientes al grupo vendedor, IBOPE ARGENTINA S.A. y MONITOR DE MEDIOS PUBLICITARIOS S.A., las cuales actúan exclusivamente en el segmento de *medios*.

34. Asimismo se destaca que no se evidencian relaciones verticales entre las empresas involucradas. De la naturaleza de las actividades previamente analizadas, se deduce que las firmas de mención carecen de una relación proveedor-cliente.
35. Adicionalmente, las relaciones económicas del GRUPO WPP con IBOPE ARGENTINA S.A. y MONITOR DE MEDIOS PUBLICITARIOS S.A. son preexistentes a la operación bajo análisis.
36. Por lo tanto esta Comisión Nacional entiende que la presente operación de concentración notificada, puede ser caracterizada como una concentración de conglomerado, dado que en los segmentos relevantes definidos no existen relaciones horizontales ni verticales entre las empresas involucradas.
37. Como consecuencia de lo anterior, esta Comisión Nacional considera que no se advierten elementos en la operación de concentración económica bajo análisis que despierten preocupación en cuanto a la defensa de la competencia, al no verse disminuida, restringida o distorsionada, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

V. CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

38. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de cláusulas de no competencia. Al respecto, es posible identificar en la SECCIÓN VI PROHIBICIÓN DE COMPETIR Y OFRECER SERVICIOS del contrato de compraventa de acciones, la redacción de la Cláusula 6.1., a través de la cual se establece que los vendedores no podrán realizar actividades comerciales en relación a las actividades desarrolladas por la empresa objeto de la operación notificada, es decir aquellas actividades vinculadas con



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- mediciones de audiencia en medios de comunicación e investigaciones de mercado. La cláusula establece un plazo de duración de no competir que abarca desde la fecha de cierre del Acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2022. Asimismo se acordó, según surge de la Cláusula 1.7.1. "ii" del Acuerdo, que los sujetos vendedores seguirán vinculados a IBOPE PARTICIPACIONES LTDA., teniendo el derecho de permanecer en el Directorio de empresas que la misma controla y ejercer tareas de administración hasta el día 31 de diciembre de 2020. Una vez cumplida la fecha pactada, los vendedores finalmente quedarán desvinculados de la empresa y no podrán competir durante el plazo de 2 (dos) años posteriores a dicha desvinculación (es decir, hasta el día 31 de diciembre de 2022), conforme la cláusula de no-competencia.
39. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia. En consecuencia, lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley N° 25.156, si se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar en un perjuicio para el interés económico general.
40. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N°63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2¹.
41. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, quedando a cargo de esta Comisión proveer

¹ Dicha sentencia explica que "la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la misma suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato".



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERU.
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el Artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general. En ese mismo sentido también se ha expresado el fallo precitado².

42. En este caso, es necesario resaltar que al tratarse de una concentración económica de conglomerado, esta no implica efectos horizontales o verticales y, en consecuencia, la estructura de la oferta en los mercados relevantes implicados no se ve alterada.
43. Al no implicar el examen de este tipo de concentraciones económicas un análisis de la estructura del mercado relevante, tampoco se incluirán estas variables en el relevamiento de las cláusulas de restricciones accesorias, que se limitará a los criterios de partes involucradas, duración y contenido.
44. En lo que hace a los sujetos, la prohibición de no competir no puede extenderse a quienes no se relacionan o vinculan en forma inmediata con el objeto de transferencia. En la presente operación, este punto no presenta complicaciones ya que los sujetos obligados por la misma son los vendedores de IBOPE PARTICIPAÇÕES LTDA.
45. En lo que respecta a la duración temporal permitida esta Comisión Nacional, siguiendo los precedentes internacionales, ha considerado que un plazo razonable es aquel que permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los activos y proteger su inversión. Dicho plazo puede variar según las particularidades de cada operación y de los mercados afectados. Esto es lo que justamente sucede en el caso concreto, donde si bien se advierte que la prohibición de no competir rige desde la fecha de cierre del Acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2022, la duración de dicha prohibición debe ser entendida como aquella que abarca el período de 2 (años) que se extiende desde que los vendedores se desvinculan de la empresa objeto, es decir desde el día 31 de diciembre de 2020, hasta el día 31 de diciembre de 2022. Es dable



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

mentonar que dicha redacción se encuentra justificada frente a un potencial conflicto de intereses, toda vez que los vendedores permanecerán vinculados a la empresa objeto hasta el 31 de diciembre de 2020, cumpliendo funciones de administración en el Directorio, como así también tareas de gestoría y asesoramiento, conforme surge de los Adjuntos C y D del Acuerdo.

46. Cabe destacar que este criterio fue el adoptado por las Autoridades de Defensa de la Competencia de Brasil, por cuanto entendieron que la extensión de la cláusula no-competencia debía ser considerada como aquel período de 2 (años) posterior a la desvinculación de los vendedores de la empresa objeto. Asimismo la entidad a cargo del análisis de la operación consideró que dicho criterio era consistente a casos resueltos con anterioridad a la misma.
47. En consecuencia, la restricción no presenta complicaciones desde una perspectiva temporal pues resulta razonable dado las características de la operación que se notifica.
48. Respecto al contenido de la limitación, la misma sólo debe limitarse a los productos o servicios que constituyan la actividad económica de la empresa objeto. Este punto no presenta complicaciones en la cláusula analizada ya que se limita el alcance de la misma a la comercialización de dichos productos.
49. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descrita en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, por lo cual, las restricciones accesorias a dicha operación acordada por las partes contratantes, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general.

VI. CONCLUSIÓN

50. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

51. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición por parte de la firma WPP KANTAR PARTICIPAÇÕES LTDA. del cien por ciento (100%) de las cuotas sociales de IBOPE PARTICIPAÇÕES LTDA a los Sres. Carlos Augusto SAADE MONTENEGRO y Luiz Paulo SAADE MONTENEGRO y a las Sras. Solange Maria SAADE MONTENEGRO y Denise María SAADE MONTENEGRO, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley Nº 25.156.

52. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

88

María Fernanda Viacens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

La Lic. Marina Bidart no suscribe el presente por encontrarse en uso de Comisión Oficial.

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EXP-S01:0093783/2015 - DICTAMEN N° 1392/2016

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0093783/2015 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

VISTO el Expediente N° S01:0093783/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación que se notifica en la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, el día 4 de mayo de 2015, consiste en la adquisición por parte de la firma WPP KANTAR PARTICIPAÇÕES LTDA. del CIEN POR CIENTO (100 %) de las cuotas sociales de la firma IBOPE PARTICIPAÇÕES LTDA., a los señores Don Carlos Augusto SAADE MONTENEGRO (M.I. N° FD241359) y Don Luiz Paulo SAADE MONTENEGRO (M.I. N° FG987750) y a las señoras Doña Solange Maria SAADE MONTENEGRO (M.I. N° FJ870592) y Doña Denise Maria SAADE MONTENEGRO (M.I. N° YB347788), todos de nacionalidad brasilera.

Que la operación se llevó a cabo mediante la suscripción de un Contrato de Compraventa de Cuotas sociales firmado entre las partes el día 16 de diciembre de 2014.

Que las mencionadas partes celebraron un nuevo Contrato de Compraventa, modificando el contrato originario y estableciendo como fecha para el cierre de la operación el día 27 de abril de 2015.

Que el cierre de la transacción fue condicionada a la obtención previa e incondicional de la autorización de la “Superintendência Geral do CADE” de la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL; la cual fue oportunamente otorgada por las Autoridades de Defensa de la Competencia de dicho país.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que la mencionada Comisión Nacional emitió Dictamen N° 1392 de fecha 17 de noviembre de 2016 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma WPP KANTAR PARTICIPAÇÕES LTDA., de la totalidad de las cuotas sociales de la firma IBOPE PARTICIPAÇÕES LTDA., a los señores Don Carlos Augusto SAADE MONTENEGRO, Don Luiz Paulo SAADE MONTENEGRO y a las señoras Doña Solange María SAADE MONTENEGRO y Doña Denise María SAADE MONTENEGRO, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma WPP KANTAR PARTICIPAÇÕES LTDA. del CIENTO POR CIENTO (100 %) de las cuotas sociales de la firma IBOPE PARTICIPAÇÕES LTDA. al señor Don Carlos Augusto SAADE MONTENEGRO (M.I. N° FD241359), al señor Don Luiz Paulo SAADE MONTENEGRO (M.I. N° FG987750), a la señora Doña Solange María SAADE MONTENEGRO (M.I. N° FJ870592) y a la señora Doña Denise María SAADE MONTENEGRO (M.I. N° YB347788), todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 1392 de fecha 17 de noviembre de 2016 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo,

IF-2016-03594891-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.